

MUTUAL NON-DISCLOSURE AGREEMENT
THỎA THUẬN BẢO MẬT SONG PHƯƠNG

This Mutual Non-Disclosure Agreement (the “Agreement”) is made on the day of2024 (“Effective Date”) by and between the following:

Thỏa Thuận Bảo Mật Song Phương này (“Thỏa Thuận”) được lập ngày ... tháng ... năm 2024 (“Ngày Hiệu Lực”) bởi và giữa các bên sau đây:

Magna Management Asia (MMA) Co., Ltd, with Enterprise Registration Certificate No. 0314853023, a company incorporated in Vietnam and having its registered office at 14th Floor, Lottery Tower, 77 Tran Nhan Ton, Ward 9, District 5, HCMC (hereinafter referred to as the “Company”);

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT có mã số đăng ký doanh nghiệp số 0314853023, công ty thành lập ở Việt Nam và có trụ sở chính tại Tầng 14, Tòa nhà Xổ số Kiến Thiết TP.HCM, 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, TP.HCM (sau đây gọi là “Công Ty”);

And/Và

FPT International Telecom Company Limited with Enterprise Registration Certificate No. 0305793402 a company incorporated in Vietnam and having its registered office at Lot L.29B-31B-33B Tan Thuan Street, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam (hereinafter referred to as the “Partner”);

Công ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT có mã số đăng ký doanh nghiệp số 0305793402 công ty thành lập ở Việt Nam và có trụ sở chính tại Lô L.29B-31B-33B Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam (sau đây gọi là “Đối Tác”);

(the above parties shall hereinafter individually be referred to as the “Party” and collectively be referred to as the “Parties”)

(các bên trên đây được gọi riêng là một “Bên” và được gọi chung là “Các Bên”)

WHEREAS:

XÉT VÌ:

- (A) The Parties hereto are keen to explore the possibilities of establishing a business relationship, supplying service, products, negotiating, implementing the contract signed between the Parties (hereinafter referred to as the “Purpose”);

Các Bên theo đây mong muốn tìm hiểu khả năng thiết lập mối quan hệ kinh doanh, cung cấp dịch vụ, hàng hóa, trao đổi, thực hiện hợp đồng được ký kết bởi Các Bên (sau đây gọi là “Mục Đích”);

- (B) In relation to the Purpose, each Party is prepared to disclose or has disclosed (“Disclosing Party”) certain Confidential Information (as defined hereinunder) to the other Party (“Recipient”) solely and specifically for the Purpose or otherwise to advance the Purpose; and

Liên quan đến Mục Đích, mỗi Bên sẽ tiết lộ hoặc đã tiết lộ (“Bên Tiết Lộ Thông Tin”) một số Thông Tin Bảo Mật nhất định (như được định nghĩa dưới đây) cho Bên còn lại (“Bên Nhận Thông Tin”) chỉ phục vụ duy nhất cho Mục Đích hoặc bằng cách khác xúc tiến việc thực hiện Mục Đích; và

- (C) It is a condition precedent to the negotiations, execution, and performance of the Purpose that the Recipient agrees to enter into this Agreement.

Bên Nhận thông Tin đồng ý ký kết Thỏa Thuận này như là một điều kiện tiên quyết cho việc đàm phán, ký kết và thực hiện Mục Đích.

NOW, THEREFORE, IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

NAY, DO VẬY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý KÝ KẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN SAU ĐÂY:

1. Definitions

Định Nghĩa

- 1.1 For the purpose of this Agreement, “**Confidential Information**” of the Disclosing Party shall mean any information which is disclosed by the Disclosing Party or its Representatives (as defined hereinunder) to the Recipient or its Representatives in connection with the Purpose and marked as “confidential”, including but not limited to passenger data, driver-partners data, merchant-partners data, trade secret, know-how, ideas, patents research, business plans, marketing information, information of customers, financial situation, and any other technical, commercial and/or financial information, either expressed in notes, letters, facsimile, memorandum, agreement, contract, analyses, report, minutes, document, manual, compilations, software code or formulae, electronic mail, or disclosed orally, to be confidential.

*Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “**Thông Tin Bảo Mật**” của Bên Tiết Lộ Thông Tin có nghĩa là bất kỳ thông tin nào được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ Thông Tin hoặc những Người Đại Diện (như được định nghĩa dưới đây) của họ cho Bên Nhận Thông Tin hoặc những Người Đại Diện của họ liên quan đến Mục Đích và được đánh dấu là “bảo mật”, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu hành khách, dữ liệu đối tác tài xế, dữ liệu đối tác thương nhân, bí mật thương mại, bí quyết, ý tưởng, nghiên cứu sáng chế, kế hoạch kinh doanh, thông tin tiếp thị, thông tin khách hàng, tình hình tài chính, và bất kỳ thông tin kỹ thuật, thương mại và/hoặc tài chính nào khác, được thể hiện ở dạng các ghi chú, thư từ, fax, bản ghi nhớ, thỏa thuận, hợp đồng, các phân tích, báo cáo, biên bản, tài liệu, bản hướng dẫn, bảng tổng kết, mã phần mềm hoặc thuật toán phần mềm, thư điện tử, hoặc được tiết lộ bằng lời nói, là các thông tin bảo mật.*

- 1.2 For the purpose of this Agreement, “**Representatives**” shall mean directors, officers, employees, representatives duly authorized or to act on behalf of a Party.

*Cho mục đích của Thỏa Thuận này, “**Người Đại Diện**” có nghĩa là bất kỳ giám đốc, cán bộ, nhân viên, người đại diện được ủy quyền hợp lệ hoặc thực hiện công việc thay mặt cho một Bên.*

2. Exclusions

Loại Trừ

Confidential Information does not include any information that (a) was already in the public domain or which becomes so through no fault of the Recipient or its Representatives; (b) was already known or lawfully disclosed to the Recipient or its Representatives without restriction prior to receipt hereof, proven by written documentation; (c) is received from a third party without restriction and without breach of this Agreement; (d) is independently developed by the Recipient or its Representatives without reference to any Confidential Information and without breach of this Agreement; (e) is expressly approved for release by written authorization of the Disclosing Party prior to such disclosure; or (f) is disclosed pursuant to any judicial or governmental request, requirement or order provided, however, to the extent requested, the Recipient takes reasonable steps to provide prompt notice to the Disclosing Party except in cases where notification is not allowed at the request of state agencies.

Thông Tin Bảo Mật sẽ không bao gồm các thông tin (a) đã được công khai hoặc trở nên công khai không do lỗi của Bên Nhận Thông Tin hoặc những Người Đại Diện của họ; (b) đã được biết đến hoặc được tiết lộ hợp pháp cho Bên Nhận Thông Tin hoặc những Người Đại Diện của họ mà không có hạn chế trước khi nhận thông tin này và việc này phải được chứng minh bằng văn bản; (c) được nhận từ một bên thứ ba mà không có hạn chế và không vi phạm Thỏa Thuận này; (d) được phát triển độc lập bởi Bên Nhận Thông Tin hoặc những Người Đại Diện của họ mà không tham chiếu đến bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào và không vi phạm Thỏa Thuận này; (e) được chấp thuận công bố một cách rõ ràng bằng văn bản ủy quyền của Bên Tiết Lộ Thông Tin trước khi tiết lộ; hoặc (f) được tiết lộ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp hoặc chính phủ, tuy nhiên, luôn với điều kiện là việc tiết lộ phải nằm trong phạm vi được yêu cầu, Bên Nhận Thông Tin thực

hiện các bước thích hợp để nhanh chóng thông báo cho Bên Tiết Lộ Thông Tin, trừ trường hợp không được phép thông báo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

3. Use and Disclosure of Confidential Information

Sử Dụng và Tiết Lộ Thông Tin Bảo Mật

- 3.1 The Recipient shall use its best endeavor and take reasonable and most practical measures to avoid disclosure, dissemination, or unauthorized use of Confidential Information. The Recipient shall not, without the written consent of the Disclosing Party or except as otherwise permitted in this Agreement, disclose, divulge, transfer, exchange, assign, license or grant access to such Confidential Information, in whole or in part, to any third party, either organization or individual, who are not the Recipient's Representatives. The Recipient shall only disclose the Confidential Information to its Representatives on a "need-to-know" basis.

Bên Nhận Thông Tin phải nỗ lực hết mình và thực hiện các biện pháp hợp lý và tốt nhất trên thực tế để tránh việc tiết lộ, loan truyền, hoặc sử dụng trái phép Thông Tin Bảo Mật. Bên Nhận Thông Tin sẽ không, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Tiết Lộ Thông Tin hoặc trừ khi được cho phép trong Thỏa Thuận này, tiết lộ, chuyển giao, trao đổi, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cấp quyền truy cập toàn bộ hoặc một phần Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, là tổ chức hoặc cá nhân, không phải là Người Đại Diện của Bên Nhận Thông Tin. Bên Nhận Thông Tin sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho những Người Đại Diện của mình trên cơ sở "cần phải biết".

- 3.2 The Recipient shall not, and shall cause its Representatives not to, utilize any of the Disclosing Party's Confidential Information other than for the Purpose or otherwise to advance the Purpose.

Bên Nhận Thông Tin không được, và sẽ yêu cầu những Người Đại Diện của họ không được sử dụng bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào của Bên Tiết Lộ Thông Tin ngoài Mục Đích hoặc để thúc đẩy Mục Đích.

- 3.3 The Recipient shall, and shall cause its Representatives to, use the same means it uses to protect similar types of Confidential Information which it receives in connection with its evaluation or consummation of transactions like the Purpose, but in any event not less than reasonable means to prevent the disclosure of such Confidential Information to third parties in breach of this Agreement.

Bên Nhận Thông Tin phải, và sẽ yêu cầu những Người Đại Diện của họ phải, sử dụng phương thức tương tự mà họ sử dụng để bảo vệ các loại Thông Tin Bảo Mật tương tự mà họ nhận được liên quan đến việc đánh giá hoặc hoàn thành các giao dịch tương tự như Mục Đích, nhưng trong mọi trường hợp sẽ không thấp hơn các phương thức hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ Thông Tin Bảo Mật đó cho các bên thứ ba vi phạm Thỏa Thuận này.

- 3.4 If there is a necessity to disclose any such Confidential Information to any third party who are not the Recipient's Representatives, except for any disclosure to state agencies pursuant to Article 6 below, the Recipient shall obtain the prior written consent of the Disclosing Party for the disclosure of the same and to procure or cause the third party to execute a confidentiality agreement to protect such information to the same extent it is protected hereunder.

Nếu cần phải tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào như vậy cho bất kỳ bên thứ ba nào không phải là những Người Đại Diện của Bên Nhận Thông Tin, ngoại trừ bất kỳ tiết lộ nào cho cơ quan nhà nước theo Điều 6 dưới đây, Bên Nhận Thông Tin phải có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên Tiết Lộ Thông Tin về việc tiết lộ và có được hoặc yêu cầu bên thứ ba thực hiện một thỏa thuận bảo mật để bảo vệ các thông tin đó trong phạm vi tương tự như nó được bảo vệ theo Thỏa Thuận này.

- 3.5 The Recipient shall ensure (excluding the need to take any legal action) that its Representatives who are in receipt of any Confidential Information are aware of and comply with the confidentiality and non-disclosure obligations contained herein and the Recipient shall be responsible to the Disclosing Party for any breach of this Agreement by any such Representatives due to violation and fault of the

Recipient (save for such Representatives who have entered into confidentiality agreement(s) with or for the benefit of the Disclosing Party).

Bên Nhận Thông Tin phải đảm bảo (không bao gồm việc phải thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào) rằng những Người Đại Diện của họ đang nhận bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào đều biết và tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật và không tiết lộ có trong tài liệu này và Bên Nhận Thông Tin phải chịu trách nhiệm trước Bên Tiết Lộ Thông Tin về bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa Thuận này của bất kỳ Người Đại Diện nào do Bên Nhận Thông Tin vi phạm thỏa thuận này do lỗi của Bên Nhận Thông Tin. (không bao gồm những Người Đại Diện đã ký kết (các) thỏa thuận bảo mật với hoặc vì lợi ích của Bên Tiết Lộ Thông Tin).

- 3.6 All information relating to the Disclosing Party's issued patents and pending patent applications, and received by the Recipient from the Disclosing Party during the term of this Agreement, may not be used as evidence of the Recipient's notice or knowledge of any such patents in any proceeding under any worldwide patent laws.

Tất cả các thông tin liên quan đến các bằng độc quyền sáng chế đã được cấp và các đơn đăng ký sáng chế đang được xử lý của Bên Tiết Lộ Thông Tin mà Bên Nhận Thông Tin nhận được từ Bên Tiết Lộ Thông Tin trong thời hạn của Thỏa Thuận này, sẽ không được sử dụng làm bằng chứng cho các thông báo hoặc hiểu biết của Bên Nhận Thông Tin về các sáng chế này trong bất kỳ thủ tục nào theo quy định của pháp luật về sáng chế trên toàn thế giới.

4. Personal Data Protection Terms

Điều Khoản Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

- 4.1. The Parties agree to allow the other Party to collect, store, and use, process personal data of legal representatives and related personnel (if any) and other personal data, including but not limited to: Full name, address, date, month, year of birth, email, identity card number, citizen identification number, personal identification number, passport number, telephone number, nationality and other personal data ("**Personal Data**") to carry out the exchange and provision of the Service 4ort he purpose of exercising the rights and obligations stated in the agreements/ contracts/ documents established signed between the Parties and in accordance with the law.

Các Bên đồng ý cho Bên còn lại thu thập, lưu trữ, và sử dụng, xử lý các dữ liệu cá nhân của đại diện pháp luật và các nhân sự có liên quan (nếu có) và dữ liệu cá nhân khác bao gồm nhưng không giới hạn: Họ và tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, email, sổ chứng minh nhân dân, số căn cước công dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số điện thoại, quốc tịch và các dữ liệu cá nhân khác ("Dữ liệu cá nhân") để thực hiện việc trao đổi, cung cấp Dịch vụ nhằm mục đích thực hiện quyền và nghĩa vụ nêu tại các thỏa thuận/ hợp đồng/ văn bản được ký kết giữa các Bên và theo quy định pháp luật.

- 4.2. For the purposes mentioned above, personal data of the Parties may be transferred and processed outside of Vietnam. Personal data of the Parties are processed lawfully, transparently and in accordance with applicable laws. The processor of the other party shall take necessary measures and in accordance with the law to protect the Personal data of the other Party to the extent and capabilities of it.

Vì những mục đích nêu trên, Dữ liệu cá nhân của một Bên có thể được chuyển đi và xử lý ngoài lãnh thổ Việt Nam. Dữ liệu cá nhân của các Bên được xử lý một cách hợp pháp, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật áp dụng. Bên xử lý Dữ liệu cá nhân của bên kia sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật để bảo mật dữ liệu cá nhân của Bên kia trong phạm vi và khả năng của mình.

- 4.3. Processing of personal data: The Parties have full capacity and are responsible for the lawfulness of the personal data provided to the other Party and for ensuring the consent of the personal data subject to which the personal data can be provided to and processed, use by the other Party and maintain

such consent during and after the term of the Agreement for the purpose of providing goods/services under this Agreement, the contract signed between the Parties and in accordance with law.

Xử lý dữ liệu cá nhân: Các Bên có đầy đủ năng lực và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của Dữ liệu cá nhân cung cấp cho Bên còn lại và đảm bảo có được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân về việc Dữ liệu cá nhân có thể được cung cấp cho và được xử lý, sử dụng bởi Bên còn lại và duy trì sự đồng ý đó trong suốt và sau thời hạn của Hợp đồng nhằm mục đích cung cấp hàng hóa/dịch vụ theo Thỏa Thuận này, hợp đồng ký kết giữa các Bên và theo quy định pháp luật.

- 4.4. The Party providing information is obliged to transmit to the other Party evidence of the consent of the data subject as soon as requested by the other Party from time to time during the performance of the contract signed between the Parties accompanied by the data subject's written request and/or upon request of governmental authorities. The Parties agree to hold the other Party harmless from any claims, disputes of third parties, damages related to the collection, control and processing of personal data arising out of or in connection with the breach of its obligations under these Terms and/or the provisions of law.

Bên cung cấp thông tin có nghĩa vụ chuyển cho Bên kia bằng chứng cho sự đồng ý của chủ thể dữ liệu ngay khi Bên kia yêu cầu tại từng thời điểm trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng ký kết giữa các Bên kèm theo yêu cầu bằng văn bản của chủ thể dữ liệu và/hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước. Các Bên đồng ý giữ cho Bên còn lại tránh khỏi mọi khiếu nại, tranh chấp của bên thứ ba, thiệt hại liên quan đến việc thu thập, kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bên cung cấp dữ liệu thông tin vi phạm nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này và/hoặc quy định của pháp luật.

- 4.5. The Partner's personal data protection policy is posted on the website: <https://fti.fpt.vn/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan/>. The Company ensures that its personnel clearly know and the Company agrees to sign this Agreement which is also the Personal Data Processing Notice specified in Article 13 of Decree 13/ND-CP/2023 on Data Protection personal and amended and supplemented from time to time before the Partner processes personal data. Accordingly, the Partner does not need to take any additional measures for the purpose of notifying the Company of the processing of personal data.

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đối Tác được đăng tải trên website: <https://fti.fpt.vn/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan/>. Công Ty đảm bảo nhân sự của mình biết rõ và đồng ý việc ký kết Thỏa thuận này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/ND-CP/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ trước khi Đối Tác tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân. Theo đó, Đối tác không cần thực hiện thêm bất kỳ biện pháp nào khác nằm mục đích thông báo việc xử lý dữ liệu cá nhân cho Công Ty.

- 4.6. The Parties comply with the Personal Data Protection Policy in accordance with the Decree 13/2023/ND-CP and relevant regulations.

Các Bên tuân thủ quy định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo Nghị định 13/2023/ND-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Scope and Term

Phạm Vi và Thời Hạn Áp Dụng

This Agreement covers Confidential Information disclosed by the Disclosing Party on and after the Effective Date and to the protection of personal data. This Agreement automatically will terminate upon the earlier of (i) termination of all written agreements between the Parties regarding the Purpose, or (ii) if no agreements are executed, termination of discussions between the Parties regarding the Purpose or delivery of written notice terminating this Agreement or (iii) until accomplishing their processing purposes; provided, however, that each Party's obligations with respect to the other party's Confidential Information will survive the termination of this Agreement 03 years afterward.

Thỏa Thuận này áp dụng đối với Thông Tin Bảo Mật được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ Thông Tin vào và sau Ngày Hiệu Lực và với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thỏa Thuận này sẽ tự động chấm dứt khi (i) chấm dứt tất cả các thỏa thuận bằng văn bản giữa Các Bên liên quan đến Mục Đích, hoặc (ii) nếu không có bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết, Các Bên kết thúc thương thảo liên quan đến Mục Đích hoặc có thông báo chấm dứt Thỏa Thuận này bằng văn bản, hoặc (iii) cho đến khi hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu cá nhân; phụ thuộc vào sự kiện nào diễn ra sớm hơn; tuy nhiên, luôn luôn với điều kiện là, nghĩa vụ của mỗi Bên đối với Thông Tin Bảo Mật của Bên còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này đến 03 năm.

6. Disclosure to Governmental Authorities

Tiết Lộ cho Cơ Quan Nhà Nước

If the Recipient is compelled by any legal, judicial or administrative proceeding to disclose the Confidential Information to any third party, to the extent legally permitted and reasonably practicable or at the requests of state agencies, the Recipient shall give the Disclosing Party reasonable prior written notice prior to the disclosure of the same, except in case where the notification is not allowed by the requests of state agencies. To the extent legally permitted and reasonably practicable, the Recipient agrees to disclose to the relevant court and government agency only that portion of the Confidential Information which the Recipient is legally required to be disclosed and agree to exercise Recipient's reasonable efforts to request confidential treatment of the Confidential Information so disclosed, including, without limitation, by using reasonable efforts to cooperate with the Disclosing Party to obtain an appropriate protective order or other reliable assurance that confidential treatment will be accorded to the Confidential Information by such court and governmental authorities if the cooperation is permitted and unrestricted, provided that nothing in this Agreement shall require the Recipient or its Representatives to take any action which could expose the Recipient or its Representatives to any legal sanction or penalty, or to take or initiate any legal action or proceeding

Trong trường hợp Bên Nhận Thông Tin bị cưỡng chế bởi bất kỳ thủ tục pháp lý, tố tụng hoặc hành chính nào phải tiết lộ Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước hoặc theo thông lệ hợp lý, Bên Nhận Thông Tin phải, trên cơ sở hợp lý, thông báo trước bằng văn bản cho Bên Tiết Lộ Thông Tin khi tiết lộ thông tin đó, trừ trường hợp không được phép thông báo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Không ảnh hưởng quy định vừa nêu, Bên Nhận Thông Tin đồng ý tiết lộ cho tòa án và cơ quan nhà nước có liên quan trong phạm vi Thông Tin Bảo Mật được yêu cầu tiết lộ theo pháp luật và Bên Nhận Thông Tin đồng ý nỗ lực hết mình để duy trì tính bảo mật của Thông Tin Bảo Mật, bao gồm nhưng không giới hạn việc hợp tác với Bên Tiết Lộ Thông Tin để đưa ra các trình tự bảo mật thông tin phù hợp hoặc các phương thức đáng tin cậy khác để bảo đảm việc bảo mật thông tin cho Thông Tin Bảo Mật được cung cấp cho tòa án và cơ quan nhà nước nếu việc hợp tác là được phép và không hạn chế, với điều kiện là không có quy định nào trong Thỏa Thuận này yêu cầu Bên Nhận Thông Tin hoặc Người Đại Diện của Bên Nhận Thông Tin thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến họ phải chịu bất kỳ hình phạt hoặc hình phạt pháp lý nào, hoặc thực hiện hoặc bắt đầu bất kỳ hành động hoặc thủ tục pháp lý nào

7. Ownership and Return of Confidential Information

Sở Hữu và Hoàn Trả Thông Tin Bảo Mật

- 7.1. All Confidential Information which are disclosed by Disclosing Party will remain the exclusive property of the Disclosing Party. The Disclosing Party's disclosure of Confidential Information will not constitute an express or implied grant or transfer any property right and/or intellectual property right subsisting in the Confidential Information or any rights to or under the Disclosing Party's patents, copyrights, trade secrets, trademarks or other intellectual property rights to the Recipient or its Representatives other than the limited right to review and use such Confidential Information in connection with the Purpose. The Recipient and its Representative shall not reverse engineer,

disassemble or de-compile any prototypes, schematics, hardware, software or other tangible objects containing any such Confidential Information.

Tất cả Thông Tin Bảo Mật được tiết lộ bởi Bên Tiết Lộ Thông Tin luôn thuộc sở hữu độc quyền của Bên Tiết Lộ Thông Tin. Việc Bên Tiết Lộ Thông Tin tiết lộ Thông Tin Bảo Mật sẽ không cấu thành, cho dù một cách cụ thể hoặc ngầm hiểu, một sự cấp phép hoặc chuyển giao bất kỳ quyền tài sản và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào tồn tại trong Thông Tin Bảo Mật hoặc bất kỳ quyền nào đối với hoặc phát sinh từ các sáng chế, quyền tác giả, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Bên Tiết Lộ Thông Tin cho Bên Nhận Thông Tin hoặc những Người Đại Diện của họ ngoài quyền hạn chế để xem xét và sử dụng Thông Tin Bảo Mật đó liên quan đến Mục Đích. Bên Nhận Thông Tin và những Người Đại Diện của họ không được đảo ngược thiết kế, tháo rời hoặc dịch ngược lại bất kỳ nguyên mẫu, sơ đồ, phần cứng, phần mềm hoặc các đối tượng hữu hình khác có chứa bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào.

- 7.2. Except to the extent permitted by applicable law or otherwise agreed by the Parties in the absence of any express license or other grant of rights, neither Party will use any trade name, trademark, logo or any other proprietary rights of the other Party (or any of its Affiliates) in any manner without prior written authorization of such use by the legal representative or a duly authorized representative of such other Party.

Trừ trường hợp trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép hoặc các Bên có thoả thuận khác đi, khi không có sự cho phép rõ ràng hoặc cấp quyền khác, không Bên nào được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, biểu tượng thương hiệu hoặc các đặc quyền của Bên còn lại (hoặc bất kỳ Bên Liên Kết nào của Bên còn lại) dưới bất kỳ hình thức nào mà không có chấp thuận trước bằng văn bản cho việc sử dụng này bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của Bên còn lại.

- 7.3. Except where required to be retained under applicable laws or regulations or the Confidential Information in a form that cannot be returned or destroyed, the Recipient shall return or destroy all tangible materials or portions thereof constituting Confidential Information (including, without limitation, all summaries, copies and excerpts of Confidential Information) no later than thirty (30) working days following the Disclosing Party's written request (in respect of Confidential Information stored digitally on electronic mail, computer files or similar storage devices, to the extent that such destruction is reasonably practicable). In case of destruction, the Recipient shall provide to the Disclosing Party written certification of compliance therewith within twenty (20) working days of receiving Disclosing Party's written request. For the avoidance of doubt, any Confidential Information retained will be used and accorded confidential treatment in accordance with the terms of this Agreement. In the event that the Company requests to return or destroy the Confidential Information, the Partner may not be able to provide the Company with the required quality and adequate goods or services if the returned or destroyed Confidential Information directly affects goods/service delivery or service quality.

Ngoại trừ trường hợp được yêu cầu lưu giữ theo luật hoặc quy định hiện hành hoặc các Thông Tin Bảo Mật ở dạng không thể trả lại hoặc tiêu hủy, Bên Nhận Thông Tin phải trả lại hoặc tiêu hủy tất cả tài liệu hữu hình hoặc các bộ phận của tài liệu cấu thành Thông Tin Bảo Mật (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả tóm lược, sao chép và trích xuất của Thông Tin Bảo Mật) không muộn hơn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên Tiết Lộ Thông Tin (đối với Thông Tin Bảo Mật được lưu trữ kỹ thuật số trên thư điện tử, tệp máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ tương tự, trong chừng mực mà việc tiêu hủy đó là có thể thực hiện được). Trong trường hợp tiêu hủy, Bên Nhận Thông Tin phải cung cấp cho Bên Tiết Lộ Thông Tin văn bản xác nhận về việc đã tuân thủ yêu cầu tiêu hủy trong vòng hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu từ Bên Tiết Lộ Thông Tin. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào được lưu giữ sẽ được sử dụng và xử lý một cách bảo mật theo các điều khoản của Thỏa Thuận này. Trong trường hợp Công Ty yêu cầu trả lại, tiêu hủy Thông Tin Bảo Mật, Đối Tác có thể sẽ không cung cấp cho

Công Ty các hàng hoá/dịch vụ đầy đủ và chất lượng như yêu cầu nếu các Thông Tin Bảo Mật bị trả lại, tiêu hủy gây ảnh hưởng trực tiếp tới việc cung cấp hàng hoá/dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ.

8. Breach

Vì phạm Thỏa Thuận

The Recipient acknowledges and agree that its obligations hereunder are necessary and reasonable in order to protect the Disclosing Party and the Disclosing Party's business. In the event the Disclosing Party brings an action to enforce or protect any of its rights under this Agreement and the Disclosing Party is the prevailing party, the Disclosing Party shall be entitled to recover from the Recipient, in addition to its damages, its reasonable courts costs.

Bên Nhận Thông Tin thừa nhận và đồng ý rằng các nghĩa vụ của mình dưới đây là cần thiết và hợp lý để bảo vệ Bên Tiết Lộ Thông Tin và hoạt động kinh doanh của Bên Tiết Lộ Thông Tin. Trong trường hợp một Bên có hành động để thực thi hoặc bảo vệ bất kỳ quyền nào của mình theo Thỏa Thuận này và Bên đó là bên thắng kiện, Bên đó có quyền thu hồi từ Bên còn lại, ngoài các thiệt hại của mình, các án phí giải quyết tại Tòa án.

9. Notice of Unauthorised Use

Thông Báo Sử Dụng Trái Phép

To the extent possible and within the knowledge of the Receiving Party, the Recipient shall notify the Disclosing Party immediately upon discovery of any unauthorized use or disclosure of the Confidential Information in breach of this Agreement, and will use reasonable efforts (excluding the need to take any legal action) to cooperate with the Disclosing Party to help the Disclosing Party regain possession of the Confidential Information and prevent its further unauthorized use.

Trong phạm vi có thể và khả năng hiểu biết của Bên Nhận Thông Tin, Bên Nhận Thông Tin phải thông báo cho Bên Tiết Lộ Thông Tin ngay lập tức khi phát hiện việc sử dụng hay tiết lộ trái phép Thông Tin Bảo Mật vi phạm Thỏa Thuận này, và sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý (không bao gồm việc phải thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào) để hợp tác với Bên Tiết Lộ Thông Tin nhằm hỗ trợ Bên Tiết Lộ Thông Tin giành lại việc sở hữu Thông Tin Bảo Mật và ngăn chặn việc sử dụng chưa được cho phép sau này.

10. Miscellaneous

Điều Khoản Chung

- 10.1. This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties relating to the subject matters hereunder and supersedes all prior communications and agreements between the Parties with respect thereto. This Agreement may be amended, modified, or supplemented only with the mutual written consent of the Parties. This Agreement and/or any rights and obligations hereunder will not be assignable by either Party without the prior written consent of the other Party.

Thỏa Thuận này bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên về các vấn đề được quy định trong Thỏa Thuận này và thay thế các trao đổi hoặc thỏa thuận trước đó giữa Các Bên đối với các nội dung này. Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung bởi sự đồng ý bằng văn bản của Các Bên. Không Bên nào, khi chưa có văn bản đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, được phép chuyển nhượng Thỏa Thuận này và/hoặc bất kỳ quyền và nghĩa vụ được quy định trong Thỏa Thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- 10.2. Any failure or delay of either Party at anytime to exercise any right under any provision of this Agreement shall not limit or operate as a waiver thereof, nor shall the single or partial exercise thereof preclude or limit any other or further exercise of any right or remedies thereof.

Việc một Bên không thực hiện hoặc hoãn thực hiện bất kỳ quyền nào theo quy định tại Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào sẽ không hạn chế hay xem như là việc từ bỏ các quyền đó, và việc thực

hiện riêng lẻ hay từng phần các quyền đó cũng không loại trừ hay hạn chế việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục bổ sung nào khác.

- 10.3. If any provision of this Agreement is held by a court or arbitrator to be illegal, void, prohibited or unenforceable, it shall only be ineffective to the extent of such illegality, voidness, prohibition or enforceability without invalidating the remaining provisions thereof and any such illegality, voidness, prohibition or unenforceability shall not invalidate or render illegal, void or unenforceable any other term, condition, stipulation, provision, covenant or undertaking herein contained.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này được tòa án hay trọng tài cho là bất hợp pháp, vô hiệu, bị cấm hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ chỉ không có hiệu lực trong phạm vi của sự bất hợp pháp, vô hiệu, bị cấm hay không thể thi hành có liên quan và không làm mất hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận này và bất kỳ sự vi phạm pháp luật, vô hiệu, bị cấm hay không thể thi hành của điều khoản này cũng sẽ không làm mất hiệu lực hay dẫn đến tính bất hợp pháp, vô hiệu, bị cấm hay không thể thi hành đối với bất kỳ các điều khoản, điều kiện, điều chỉnh, quy định, giao kèo hay cam kết khác được quy định trong Thỏa Thuận này.

- 10.4. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any dispute arising out of or in connection with the Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall first be settled amicably between the relevant Parties. In case the disputing Parties fail to settle the dispute amicably within 30 (thirty) days from the date when a disputing Party serves a written notice on the the relevant dispute and asking for an amicable settlement between them, the dispute shall be referred to and finally resolved by Vietnam International Arbitration Centre at The Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VIAC) in accordance with its rules for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this Article. The place of dispute resolution shall be Ho Chi Minh City, Vietnam. The language of dispute resolution shall be Vietnamese.

Thỏa Thuận sẽ được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm các vấn đề liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc việc chấm dứt Thỏa Thuận, sẽ được ưu tiên giải quyết một cách thiện chí giữa Các Bên liên quan. Trường hợp Các Bên không thể giải quyết tranh chấp bằng thương lượng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày một Bên tranh chấp thông báo bằng văn bản cho Bên còn lại về tranh chấp liên quan và yêu cầu có một giải quyết thỏa đáng giữa các bên, tranh chấp sẽ được chuyển đến và được giải quyết cuối cùng bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VIAC) theo các quy tắc tổ tụng của VIAC trong thời gian hiệu lực mà các quy tắc được coi là được liên kết chặt chẽ bằng cách tham chiếu đến điều khoản này. Địa điểm giải quyết tranh chấp là Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ngôn ngữ giải quyết tranh chấp là tiếng Việt.

- 10.5. All notices hereunder will be given in writing, will refer to this Agreement and will be personally delivered or sent by overnight courier, electronic mail, or registered or certified mail (return receipt requested) to the address set forth at the Parties introduction section.

Tất cả thông báo theo quy định của Thỏa Thuận này sẽ được thực hiện bằng văn bản và sẽ dẫn chiếu đến Thỏa Thuận này và được chuyển trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh cách ngày, thư điện tử, hoặc thư bảo đảm (có báo phát) đến địa chỉ được quy định tại phần giới thiệu Các Bên.

- 10.6. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, the Disclosing Party makes no representations or warranties of any nature whatsoever with respect to any information disclosed, including, without limitation, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or against infringement on any patent, copyright, trademark or other rights of any third party. Each Party provides information solely on an "as is" basis

Không phụ thuộc vào bất kỳ quy định trái ngược khác trong Thỏa Thuận này, Bên Tiết Lộ Thông Tin không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ thông tin nào được tiết lộ, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào về khả năng hợp tác kinh doanh hoặc tính phù

hợp cho một mục đích cụ thể hoặc chống lại các vi phạm đối với bất kỳ sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Mỗi Bên chỉ cung cấp thông tin trên cơ sở "nguyên trạng".

- 10.7. Nothing in this Agreement shall obligate either Party to enter into or to refrain from entering into any further agreement or negotiation with the other except upon such terms and conditions as may be mutually agreed upon. Each Party will act as an independent contractor and not as an agent of the other Party for any purpose, and neither Party shall have the authority to bind the others.

Không có nội dung nào trong Thỏa Thuận này bắt buộc mỗi Bên phải ký kết hoặc từ chối ký kết thêm bất kỳ thỏa thuận hoặc thương lượng nào với Bên kia ngoại trừ các điều khoản và điều kiện có thể được hai bên đồng ý. Mỗi Bên sẽ hoạt động như một nhà thầu độc lập và không phải là đại lý của Bên kia cho bất kỳ mục đích nào và không Bên nào có quyền ràng buộc Bên kia.

- 10.8. The obligation not to disclose Confidential Information shall not be affected by bankruptcy, receivership, assignment, attachment, or seizure proceedings, whether initiated by or against a Recipient.

Nghĩa vụ không tiết lộ Thông Tin Bảo Mật theo Thỏa Thuận này sẽ không bị ảnh hưởng bởi thủ tục phá sản, quản lý tài sản trong tranh chấp, chuyển nhượng, tịch thu hoặc thu giữ, cho dù được thực hiện bởi hay chống lại Bên Nhận Thông Tin.

- 10.9. This Agreement is made in bilingual English and Vietnamese having equal legal validity. In case there is any discrepancy between English and Vietnamese versions, Vietnamese version shall prevail.

Thỏa Thuận này được lập dưới dạng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ ưu tiên áp dụng.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Agreement to be executed upon signature by an authorized representative of the parties as below on the date above written.

ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, người đại diện có thẩm quyền của Các Bên đã ký kết vào Thỏa Thuận này vào ngày được quy định tại dòng đầu tiên của Thỏa Thuận này.

For and on behalf of
**FPT INTERNATIONAL TELECOM
COMPANY LIMITED**

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG
QUỐC TẾ FPT**



Signed by/ Ký bởi: Mai Trọng Khả

Position/ Chức vụ: Business Director/ Giám đốc
Khối Kinh Doanh

For and on behalf of
**MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)
CO., LTD**

Thay mặt và đại diện cho

**CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT
ASIA (MMA)**



Signed by/ Ký bởi: Nguyễn Hà Phương Uyên

Position/ Chức vụ: Giám đốc